

מסורת הש"ס

^(א) [גיטין פ' ז, ט] לעיל יג.

^(ג) [גיטין יג, ד] לעיל יג.

^(ד) [ש"ג, ט] כ"ב קל"ג.

^(ה) [כתובות מו, ו] [גיטין יג, א].

^(ו) זמן, רש"ג.

^(ז) [גיטין טז, א].

»

הגהות הב"ח

^(א) גמ' ומנע אמר

מדאדבריה ניהליה רבנן

לשטר חוב: ^(ב) רש"י

ד"ה וזאת הוא וכו'

דלמי מטא גט שחרור

לדיה: ^(ג) ד"ה חוב וכו'

שאם עבד של כהן:

^(ד) תוב' ד"ה ולחוש

וכי לא פריך למתמתן

דגט פשוט דמתבין:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

אירכס ליה **גיטא**. שהיה שליח להציא ואירכס ליה ואשכחוהו: **אמר** **אי סימנא**. חשיבא לכו אית לי בגויה סימנא: **ואי עביעות עין**. חשיבא לכו אית לי בגויה טביעות עינא. מכירו אני ככתב ידי הסופר והעדים מדת ארכו ורחבו כאלם המכיר את חצירו בטביעות עין שטבע בו ואין צו סימן: **וקסברי**.

רבנן סימנין דאורייתא שלא אמרתי

סימן מובהק והחזירוהו לי: **ודוקא**

ללורבא מדרבנן. דמוחק לן ביה

דלא משני בדיבוריה: **ולא נתן עד**

פסרי. וכל זמן שלא נתן היה לו

לאכול ולמכור פירי נכסי מלוג שלה

שתקנו חכמים לצבל לאכול פירות

של נכסי מלוג אשתו שנפלו לה

לירושא: **ווצין פירי**. כמשפטו:

שפיר. יש לה לטרוף כל מה שמכר

משעת כתיבה. והא פלוגתא במס'

גיטין כפ' שני (דף פ' ז): **אימא מטא**

גיטא לידך. מיד צעליך: **אימא מטא**

שטרא לידך. מיד הלזה מתחלה:

אחי לוקא וטבע. אי אחיא למיטרף

מסיק אדעתיה לתבוע אייתי ראיה

אימת מטא גיטא לידך בזמנא קמא:

מקמי ידי. מקודם שמכר לי הלזה

נכסיו מטא שטר מיד לזה למלוה

בראשונה: **הניחא למ"ד נו'**.

פלוגתא בפ"ק דגיטין (דף יג):

וזוט הוא לעבד. טובה היא אללו

שממירו בקהל. וכיון דזכות הוא איכא

לתרוצי דמשעה שנכתב וזכה בשחרור

דלמי מטא ^(א) שטר גט לדיה נעשה

כן חורין למפרע משעת חתימה:

חוב הוא לעבד. חובתו הוא שיואל

מתנת רבו כלומר הפסד הוא לו

שאם עבד ^(ג) כהן הוא פוסלו מן

התרומה ואם של ישראל אוסרו

בשפחה כנענית דזיאל ליה ושכיחא

ליה ופריאל ליה: **מאי איכא למימר**.

דהשתא ליכא למימר עדיו בחתומיו

^(ה) חבין לו דלין חבין ללדס שלא

בפניו: **דא סהא למיקס**. שטר זה

יהיה לקוס ולהיות בכל הכתוב צו

דדברי שכבז מרע ככתובין וכמסורין

דמו': **מסנה**. מתנת בריא אחו היא

כל שכתוב צו כו': **מהיום ולאחר**

מיסה. גוף הקרקע קניו לו מן

היום ואין לו עוד רשות למוכרה

וליתנה ולהירשעה והפירות אינו אוכל

כל ימי חייו אללא לאחר מיתה: **ואי**

לא לא קני. בתמיה. כל שכן דאס

יהיב ליה גוף ופירות מעכשיו דקני

טפי: סתם מתנת שכבז מרע לא

קניא לו אללא לאחר מיתה דמתמת

מיתה הוא מלוא: **הא אמר סנו**

נוסנין. אמתני' פריך דתלי טעמא

בשאני אומר נמלך עליהם שלא לתת:

אפוסיקאוס. שעשה לו שדה אפוסטיקי

למלוה על פה שהיתה לו עליו מלוה

ישנה: **לא יחזיר**. שמא כתבה לזה ולא

מסר לו ולא וזה בקרקע וחזר וכתב

לאחר ומסר לו השטר וזכה צו וזא

לחזור צו מן השני ורואה לתת לראשון

וחפץ שימסרו לו שטר זה שיוציאה

בצית דין וגמלא זמן שטר של זה קודם

לשטרו של שני ויוציאה מידו צדן:

הא

אפותיקאות ומתנות אע"פ ששניהם מודין לא יחזיר לא לזה ולא לזה אמר רבי אבא בר ממל לא קשיא

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

יט.

אי סימנין דאורייתא. בגט נמי מהדרינן ואי סימנין דרבנן מה שמחזירין אצידה צסימן שאינו מובהק מדרבנן משום דהפקר בית דין הפקר אבל מדאורייתא לריך או עדים או סימן מובהק וגט נמי דאיסור הוא לא מהדרינן אללא צסימן מובהק:

אבל איניש דעלמא לא. מפרש

ר"ת דעס הארץ נמי אית

ליה טביעות עינא כדלמר בפ' גט

פשוט (כ"ב דף קסח). האי מאן דבצי

לקדושי איתמא לידצר עס הארץ

צהדיה והאי דלא מהדרינן ליה משום

דלא מהימן: **וְלִיחֻשׁ דְּרַמָּא**

כתב **־יתן בניסן בו'**. ואפילו לאציי

דלמר עדיו בחתומיו וזין לו הכא

גצי אשה חוצ הוא לה ואמתני'

דדייקין הא אמר תנו נותנין וכן

אמתני' דהמציא גט ממדינת הים לא

פריך ניחוש שמא כתב ליתן צניסין כו'

כיון דעמה שצא לגרשה רואין שהזמן

מוקדם ויש קול שלא נמסר ציוס

שנכתב ויזכרו לקוחות לוומר אייתי

ראיה אימת מטא גיטא לידך אבל

הכא שהצעל מודה שממנה נפל

וגירשה ציוס הכתיבה פריך וניחוש

שמא יסצרו לקוחות שאמרה אמת

לא פריך אמתני' ^(ו) דכותבין גט

לאיש אע"פ שאין אשתו עמו ליחוש

שמא לא ימן עד שנה וכו' תימא כיון

דליכא ריעותא דנפילה י"ל יוס

שנכתב נמסר ואפי' נמסר נמי אחר

זמן יש קול שלא נמסר ציוס שנכתב כי

רואים צשעת קבלת הגט שהוא

מוקדם ויזכרו לקוחות לומר כשתטर्फ

אייתי ראיה דהא לעיל (דף יג): פריך

גצי כותבין שטר ללזה ויש לומר

דגצי כותבין שטר ללזה פריך

שפיר משום דמאן דיזיף צלנעא זיזף

^(כג"ז מבג). ויש לחוש שצרו לאחר זמן

ימסור לו צלנעא ויסצרו לקוחות

שנמסר לו משעת כתיבה אבל גט

דיהצי צפרהסיא דלריך עדי מסייה

אפילו לר"מ דלין דצר צעערוה פחות

משנים כדפירש ר"ת ורשב"ם צגיטין

^{(ד'} ד"ה דק"ל) ועוד דרגילות לגרש

בצפרהסיא לגלות שהיא פנויה יש קול

שנמגרשה אחר זמן כתיבה ולא יטעו

הלקוחות אבל אכתי קשה אמאי

כותבין גט לאיש כו' ניחוש שמא

חונה אחר הכתיבה ויתן לה צלנעא

כדי לחפות עליה וי"ל דמיד שנכתב

הגט נותן לה דלא מקדים איניש

פורענות לנפשיה: **אימת מטא**

גיטא **־ידך**. צשאר גיטין לא אמרינן

כן דמסתמא ציוס שנכתב נמסר

אללא זה דנפל אתרע:

צרייתא

לחירות מאי איכא למימר דכי אתי למטर्फ אמרינן ליה יאייתי ראיה

אימת מטא שחרור לידך: ידייתיקי מתנה וכו': ^(ז) ת"ר איזו היא דייתיקי

דא תחא למיקם ולהיות שאם מת נכסיו לפלוני מתנה כל שכתוב בו

מהיום ולאחר מיתה אלמא אי כתיבא מהיום ולאחר מיתה הוא דקני

ואי לא לא קני אמר אביי הכי קאמר דאיזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת

שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר

מיתה טעמא דלא אמר תנו הא אמר תנו נותנין ורמיניהו מצא דייתקאות

הא

הא

עין משפט

נר מצוה

קבא א ב מיי פ"ח

מהל' גזילה

ואצידה ה' ח ועיין במ"מ

סמנ עשין עד טוש"ע ח"מ

סי' סה ספק יג:

קסב ג מיי' שס ה' ט

טוש"ע שס ספק יד:

קסג ד מיי' פ"י"ב מהל'

זכיה ומתנה ה' יד

סמנ עשין פכ טוש"ע ח"מ

סי' רמ ספק ו:

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»